

0017449-93.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1218/2015 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 236/2015 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

Fls. 372: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0017449-93.2015.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017449-93.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1218/2015 - 2º

Distrito Policial - Bom Retiro, 236/2015 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR DE JESUS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

Fls. 372: trata-se de pedido visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória do apenado GILMAR DE JESUS.

O sentenciado, primário (fls. 332/340), maior de 21 anos à época dos fatos (fl. 28), foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 10 dias-multa (fls. 332/340).

Com efeito, de acordo com a pena aplicada, verifica-se que a prescrição da pretensão executória estatal se opera em quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. art. 110, caput, ambos do Código Penal.

Tal lapso – de quatro anos – foi alcançado em 16 de maio de 2022, contado desde a data do trânsito em julgado da condenação criminal para o Ministério Público (17/05/2018 – fl. 307), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público a fl. 372 e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado GILMAR DE JESUS, qualificado nos autos, referente à pena imposta neste processo de conhecimento nº 0017449-

93.2015.8.26.0050, desta 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal, desta Comarca de São Paulo/SP, pela implementação da prescrição da pretensão executória, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Cumprido o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presente autos, observando-se as cautelas de praxe. Int.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA